郑开同城东部供水工程（一期）一标段“5·13”物体打击事故调查报告

2024年5月13日14时10分许，郑州市经开区辖区G310坡刘村口处，郑开同城东部供水工程（一期）一标段发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等法律法规，以及《郑州市加强安全生产责任落实若干制度实施细则》（郑安委〔2022〕11号）有关规定，郑州市人民政府于2024年5月30日成立由郑州市应急管理局、公安局、总工会、城乡建设局、水利局和经开区管理委员会等单位人员参加的“5·13”物体打击事故市、区联合调查组，并邀请郑州市监察委员会和开封市人民政府派员参加，对该起事故实施提级调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，郑开同城东部供水工程（一期）一标段

“5·13”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

郑开同城东部供水工程为河南省重点水利工程，主要任务是向郑州东部区域和开封市供水，有效解决郑州东部区域及开封市水资源供需矛盾、水源单一、地下水超采等问题，提高郑州东部区域及开封市城区供水保证率。

按照受水城市、投资建设主体不同，郑开同城东部供水工程分为郑州建设部分、开封建设部分。其中开封建设工程，2021年8月12日经河南省发展和改革委员会批复[1]，2022年6月6日经河南省水利厅审查准予行政许可[2]。工程建设范围涉及郑州市、开封市两市，工程分两期建设。一期工程利用南水北调总干渠20号分水口门通过加大供水规模分别向郑州东部规划新建九龙水厂和开封市现状水厂、规划新建水厂供水，输水管道起点为G310与华夏大道交叉口处，沿G310、郑民高速向东铺设至开封市辖区水厂，输水线路总长93.34km，其中连接点至开封第十三大街段输水主管道长38.08km，管径为DN3200，年供水量1.76亿m^3。二期工程通过改造十八里河退水闸增加分水口门，分别向郑州东部规划新建水厂和开封市现状水厂及规划新建水厂供水，输水管道起点为十八里河退水闸，沿渠北路西侧生态廊道向南铺设至绕城高速，沿绕城高速、华夏大道铺设至G310，与一期工程管道连接，

1[?]《河南省发展和改革委员会关于郑开同城东部供水工程可行性研究报告的批复》（豫发改农经〔2021〕第662号）

2[?]《河南省水利厅准予行政许可决定书》（豫水许准字〔2022〕第59号）

输水管线总长 14.67km，年供水量 2 亿 m^3。二期工程实施后，20 号口门不再承担开封市供水任务，调整为向郑州东部供水。

该工程采用特许经营的 BOT(建设-运营-移交)模式，由开封市人民政府授权开封市水利局作为特许经营项目实施机构。经过公开招标，中州水务**有限公司、河南省水利**工程局集团有限公司、中国水电建设集团**工程局有限公司组成联合体作为社会资本方中标郑开同城东部供水工程特许经营项目，出资比例 65%，为控股公司。开封市水务开发建设有限公司和开封市城市水务集团有限公司作为政府出资方，出资比例 35%。五方按出资比例共同注资组建项目公司，即开封中州供水有限公司。由开封中州供水有限公司作为项目法人负责该工程的融资、建设、运营、移交工作，特许经营期为 30 年，其中包括整体建设期 2 年和运营维护期 28 年。

2021 年 11 月 26 日，开封市人民政府成立郑开同城东部供水工程建设指挥部，指挥部下设办公室，办公室设在开封市水利局，负责郑开同城东部供水工程建设中综合协调和指挥部日常工作。郑开同城东部供水工程开封建设工程一期工程，于 2022 年 9 月 29 日取得开工备案手续[3]，开工日期：2022 年 9 月 22 日，原计划竣工日期：2023 年 12 月 31 日。该工程分为两个施工标段，事故

---

[3][?] 2022 年 9 月 29 日，开封中州供水有限公司申报《郑开同城东部供水工程项目开工备案表》，项目主管部门开封市水利局同意备案。项目设计单位：河南省水利勘测设计研究有限公司，主体工程施工单位：河南省水利**工程局集团有限公司、中国水电建设集团**工程局有限公司，监理单位：河南**工程管理有限公司、河南省育兴****管理有限公司，质量监督单位：开封市水利工程建设质量检测站，安全监督单位：开封市水利局建设监督科。开工时间：2022 年 9 月 22 日，计划竣工时间：2023 年 12 月 31 日。

发生在（一期）一标段。

（二）事故发生单位基本情况

1.项目法人：开封中州供水有限公司（以下简称中州供水公司）

中州供水公司，统一社会信用代码：91410296*********7；法定代表人：刘*海；注册资本：10000万元；类型：其他有限责任公司；成立日期：2020年9月16日；住所：河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦*座***室住所集中地；经营范围：原水供应，饮用水的开发与销售，管道运输（不含易燃易爆及危险化学品），自来水的原水加压输送，水资源行业的经营、技术咨询、技术服务，非饮用水的开发与销售，工程管理，管理咨询。登记机关：开封市市场监督管理局，核准日期：2020年9月16日。

2.工程监理单位：河南育兴****管理（集团）有限公司（以下简称育兴监理公司）

育兴监理公司，统一社会信用代码：91410105*********7；法定代表人：靳*飞；注册资本：1002万元；类型：有其他有限责任公司；成立日期：1994年9月29日；住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路**号**层****号；经营范围：建设工程施工，建设工程监理，水利工程建设监理等。登记机关：郑州市市场监督管理局自贸区服务中心，核准日期：2022年12月9日。

该公司持有工程监理资质证书[4]和水利工程建设监理单位资

4[?] 工程监理资质证书编号：E14******4-8/1，有效期：至2028年12月22日，资质范围：工程监理综合资质。发证机关：住房和城乡建设部，发证日期：2023年12月22日。

质等级证书[5]。

3. 工程总承包单位: 河南省水利**工程局集团有限公司(以下简称豫水*局)

豫水*局，统一社会信用代码: 91410000*********Q; 法定代表人: 张*峰; 注册资本: 30000 万元; 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 成立日期: 1987 年 6 月 6 日; 住所: 河南省郑州市**路**号; 经营范围: 建设工程施工，地质灾害治理工程施工，住宅室内装饰装修等。登记机关: 河南省市场监督管理局，核准日期: 2023 年 2 月 16 日。

该公司持有建筑业企业资质证书[6]和安全生产许可证[7]。

4. 工程劳务分包单位: 郑州万众**劳务有限公司(以下简称万众劳务公司)

万众劳务公司，统一社会信用代码: 91410122*********H; 法定代表人: 朱润杰; 注册资本: 4800 万元; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 成立日期: 2010 年 10 月 26 日; 住所: 郑州市中牟县**镇**区; 经营范围: 劳务派遣服务，建筑劳务分包，建设工程施工等。登记机关: 中牟县市场监督管理局，核准日期: 2023

5[?] 水利工程建设监理单位资质等级证书编号 :水建监资字第 22023******8 号 ,有效日期 :2025 年 6 月 30 日 ,专业等级 :水利工程施工监理甲级 ,业务范围 :各等级水利工程的施工监理。发证机关 :水利部 ,发证日期 :2023 年 12 月 7 日。

6[?] 建筑业企业资质证书编号 :D14******8 ,有效期 :2028 年 12 月 11 日 ,资质类别及等级 :建筑工程施工总承包壹级 ,水利水电工程施工总承包壹级 ,市政公用工程施工总承包壹级。发证机关 :住房和城乡建设部 ,发证日期 :2023 年 12 月 22 日。

7[?] 安全生产许可证编号 :(豫)JZ 安许证字〔2005〕00***6 ,许可范围 :建筑施工 ,有效期 :自 2023 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 10 日。发证机关：河南省住房和城乡建设厅，发证日期：2023 年 7 月 10 日。

年10月2日。

该公司持有建筑业企业资质证书[8]和安全生产许可证[9]。

（三）工程发承包有关情况

2022年2月18日，开封市水利局和育兴监理公司签订《水利工程施工监理合同》[10]。监理项目名称：郑开同城东部供水工程（一期）施工监理（A标段），监理项目内容：国道G310段、郑民高速段、十三大街段干线管道及附属工程、输水管线、金结安装、电气安装、安全监测、设备监造、水土保持、环境保护等施工阶段全过程及缺陷责任期的监理服务。本工程全长38.08km，管径3.2m，管道采用PCCP重力流输水管道，设计流量10.0m^3/s。

2022年8月30日，中州供水公司和豫水*局签订《建设工程施工合同》。工程名称：郑开同城东部供水工程项目一标段，工程内容：一标段国道G310段、郑民高速段、十三大街段、北环段、二水厂支线段干（支）线管道及附属工程、水土保持、环境保护和管理用房等。双方签订有安全生产责任书。

2024年2月20日，河南省水利**工程局集团有限公司郑开同

8[?] 建筑业企业资质证书编号：D34******1，有效期：至2029年1月2日，资质范围：建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，起重设备安装工程专业承包贰级，施工劳务不分等级等。发证机关：郑州市城乡建设局，发证日期：2024年1月2日。

9[?] 安全生产许可证编号：（豫）JZ安许证字〔2020〕00***9，许可范围：建筑施工，有效期：2023年7月10日至2026年7月10日。发证机关：河南省住房和城乡建设厅，发证日期：2023年7月10日。

10[?] 2022年8月8日，开封市水利局（甲方）、河南省育兴****管理有限公司（乙方）、开封中州供水有限公司（丙方）三方签订《郑开同城东部供水工程(一期)施工监理(A标段)项目〈水利工程施工监理合同〉之承继合同》，根据开封市水利局《关于配合完成郑开同城东部供水工程特许经营项目前期合同承继工作的函》(汴水函(2022)18号)，甲方拟将在原合同中的权利和义务转移至丙方，即丙方拟承继原合同中甲方的权利和义务，费用纳入项目总投资。三方协商一致。

城东部供水工程项目一标段项目部[11]与万众劳务公司签订《郑开同城东部供水工程项目一标段劳务合同》。工程范围：郑开同城东部供水工程项目一标段G310管道段0+000-13+907区间垂挖段、2#工作井、6#工作井顶管及附属建筑物。包含垂挖、顶管、钢管焊接、沉井、钢板桩支护、水泥搅拌桩、土方开挖、土方回填等工程。双方签订有《安全生产管理协议书》。

（四）事故现场情况

郑开同城东部供水工程（一期）一标段（国道G310段）顶管工程原设有13个工作井（始发井）、15个接收井，后设计变更增设2-1接收井。事故发生在2-1接收井。

1.事发接收井情况。事发2-1接收井，位于郑州市经开区国道G310与G107交叉口向西500m路南，桩号GN5+910。该接收井东、南、北三面为钢板桩，采用一级放坡+钢板桩支护方式，放坡坡度约45°，坡高2.1m，坡底平台宽约1.5m，南北侧钢板桩间距为4m，桩顶采用H型钢围檩支撑，南北两侧支护长约23.2m，东侧壁全高范围内采用钢板桩支护方式，桩顶至井底深约7.3m，西侧已施工管道作为进出井的坡道，该坡面放置一钢制斜步梯作为上下通道，接收井四周设置定型化钢防护栏杆。

2.接收井内管道情况。该接收井内管道呈东西走向，管道采用顶管法施工进入接收井。管道在接收井处接驳，接驳供水管道

---

[11][?] 2022年9月6日，河南省水利**工程局集团有限公司下发《关于成立“河南省水利**工程局集团有限公司郑开同城东部供水工程项目一标段项目部”的通知》（豫水*局集团人力〔2022〕4号），决定成立河南省水利**工程局集团有限公司郑开同城东部供水工程项目一标段项目部。

有东、中、西3节组成。接驳供水管道(东节)已经安装连接,接驳供水管道(中节)、接驳供水管道(西节)放置在接收井井外南侧地面现场。

发生倾斜的接驳供水管道(西节)长2m,管径DN3200,壁厚32mm,距离接驳端160mm处在管道外围焊接一圈厚33.2mm的钢板,在该接驳供水管道上缠绕有2根吊带(吊带长15m,宽300mm,厚18mm,未见破损)。接驳供水管道(西节)内壁上有产品标识显示,产品名称:水平弯头19.474°+水平弯头16.829°,工况:P6Mpa/H5m,桩号:2-1接收阀,有效长度:9.601m,管径:DN3200,执行标准:DL/T5017-2007,生产日期:2024年5月8日,检验状态:合格,公司名称:山东龙泉管道工程股份有限公司。

3.事发现场汽车起重机有关情况。施工设备进场报验单(编号:豫水*局〔2024〕设备YX-004号):汽车起重机1台,进场日期:2024年4月26日,规格型号:三一牌SYM5505JQZ(STC80),完好,设备权属:租赁,附件包括:进场施工设备照片、进场施工设备检验报告、操作人员证书。经监理工程师审查同意进场使用。

该台汽车起重机距离事发接收井南坡顶3.5m,距离南桩顶7.1m,支腿、起重臂为全收状态,大小吊钩保险无异常。该汽车起重机北侧机身上依次张贴有机械设备标识牌、安全操作规程牌、岗位安全风险告知卡。该汽车起重机铭牌显示,生产厂家:三一汽车制造有限公司,VIN码:LFCNPG6P9J2025551,产品型号:SYM5505J,发动机型号:WP12.375E50,底盘整备质量:23330kg,

最大允许总质量：50000kg，生产日期：2018年9月，出厂编号：TC2080BJ5998。

该台汽车起重机操作人员：於*伟，男，居民身份证号码：41**********55，户籍地址：河南省中牟县**镇**村***6号，操作证书编号：41**********55，批准日期：2020年9月，有效期：至2024年8月。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月13日，豫水*局承建的郑开同城东部供水工程项目一标段正常组织施工。上午上班后，豫水*局郑开同城东部供水工程项目部管理人员郑*里、禹*东组织对万众劳务公司现场劳务施工人员进行了安全技术交底，随后，万众劳务公司现场技术员张*记安排施工人员刘*、孙*群、吴*江、郭*杰，以及汽车起重机司机於*伟开始在国道G310管道段2-1接收井进行井底淤泥清理和管道合拢管件安装。至上午下班前，2-1接收井内长2m的西节管道安装工作基本完成。

下午上班后，张*记检查发现上午安装的西节管道稍有倾斜，向现场人员安排完校正管道位置的任务后离开，现场人员即开始实施该管道位置校正工作。现场人员用一根宽300mm的吊带穿过管道底部中间位置，并把吊带挂在汽车起重机吊钩上。刘*负责现场指挥，吴*江和郭*杰负责对接管道位置，孙*群负责在上方观察校正管道是否调整到位，於*伟负责操作汽车起重机。

14时10分许，刘*站在已安装管道内告诉吴*江、郭*杰要站在安全位置，随后通过对讲机指挥於*伟起吊，此时吴*江、郭*杰分别站在接收井底部的东北角和东南角。於*伟接到刘*起吊指令后，操作汽车起重机起吊，此刻，起吊中的管道突然脱开接口并自吊带中滑脱，端口着地，砸中郭*杰。刘*见状立即大声呼喊，孙*群急忙下到井底查看，看到郭*杰被管道砸中右侧大腿根部。此时，前来现场取工具的闫*鑫听到呼喊后也急忙下到井底查看。

事故发生后，现场人员立即展开营救，用汽车起重机将管道重新吊起，合力把压在管道下的郭*杰抬出来，放在旁边空地上，并即刻拨打120、119电话求救。

（二）事故应急处置和善后处理情况

接到事故报告后，经开区应急、公安、消防、卫健及祥云办事处等单位人员立即赶到事故现场，组织开展事故救援及后续处置工作。120医务人员经现场全力抢救1小时后，宣布郭*杰抢救无效死亡。整个应急处置过程指挥有序，施救及时、科学，未发生次生事故。

5月14日，万众劳务公司同死亡人员家属协商一致，达成并签署赔偿协议，死亡人员遗体于5月15日火化，善后工作处理完毕。

（三）事故伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡。死亡人员：郭*杰，男，39岁，居民身份证号码：410122*******6910，户籍地址：河南省中牟县***

乡**村***号。

事故直接经济损失约140万元。

三、事故直接原因分析

事故直接原因是：劳务施工人员在校正已安装的西节管道位置时，无信号工、司索工资格人员违章实施吊装作业；使用单根吊带起吊管道，且未采用锁扣方式捆绑管道，致使管道重心处于失稳状态；施工人员郭*杰在吊装作业过程中，未按要求撤离至安全位置，导致被突然从吊带中滑脱、倾翻的管道砸中右侧大腿根部，经抢救无效死亡。

四、事故暴露出的主要问题

（一）万众劳务公司

1.未履行安全生产主体责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[12]和第四十一条第一款[13]之规定，未建立全员安全生产责任制，未健全安全生产管理制度，未构建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，施工现场安全管理失管失控。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[14]、第二十八条第一款和第四款[15]之规定，作为建筑施工

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

15[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和

单位，既未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员，未严格对施工人员进行安全生产教育和培训，致使施工人员不掌握应急避险知识和能力。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十一条[16]之规定，未依法为现场施工和管理人员缴纳工伤保险。

2.无资格人员从事管理和施工。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款[17]和第三十条第一款[18]，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[19]、第二十五条[20]、第三十六条第一款[21]之规定，违反《水利工程建设安全生产管理规定》第十八条第二款[22]、第二十二条[23]、第二十五条第

培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

16[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十一条：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

17[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一、二款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

18[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

19[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全生产负责，……

20[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

21[?]《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第一款：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

22[?]《水利工程建设安全生产管理规定》第十八条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对水利工程建设项目的安全施工负责，……

23[?]《水利工程建设安全生产管理规定》第二十二条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号

一款[24]之规定，公司实际控制人、总经理安全生产考核合格证书未在万众劳务公司注册，项目经理无建造师资格、无项目负责人安全生产考核合格证，顶管施工负责人无专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。安排无信号工资格、无司索工资格人员从事吊装作业。

3.危大工程施工管理混乱。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款[25]、《水利工程建设安全生产管理规定》第二十三条[26]之规定，未严格执行危大工程（顶管施工）专项施工方案和《施工组织设计》，施工现场无专职安全生产管理人员进行现场监督，未及时发现施工人员违规作业。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条[27]，违反《建筑施工企

工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

24[?]《水利工程建设安全生产管理规定》第二十五条第一款：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

25[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。……

26[?]《水利工程建设安全生产管理规定》第二十三条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方和石方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)围堰工程；（八）其他危险性较大的工程。……

27[?]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条[28]之规定，未对危大工程作业现场人员进行登记，项目负责人未到吊装作业现场履职，未严格对危大工程进行安全巡视和监控，未及时排查处理施工现场安全事故隐患。

（二）豫水*局

1.安全管理机构不健全。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[29][30]和《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款[31][32]之规定，作为建筑施工单位，未依法设立专门负责安全生产管理事务的独立的部门，而是设立了“安全环保部”，这个部门的负责人也就不可能专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作。

2.安全生产责任落实不严。违反《中华人民共和国安全生产

28[?]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

29[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

30[?]全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国安全生产法释义》：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输和危险物品生产、经营、储存、装卸是危险性比较大的生产经营活动，从事这些活动的单位是危险性比较大的单位。因而，规定矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。这些单位必须成立专门从事安全生产管理工作的机构或者配备专职的人员从事安全生产管理工作。这里讲的“安全生产管理机构”，是指生产经营单位内部设立的专门负责安全生产管理事务的独立的部门；“专职安全生产管理人员”，是指生产经营单位中专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作的人员。

31[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

32[?]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第三条：本办法所称安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

法》第四条第一款[33]、第二十二条第二款[34]、第二十八条第一款[35]、第四十一条第一款[36]和《中华人民共和国建筑法》第四十五条[37]、第四十六条[38]之规定，未严格落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对施工作业人员安全教育培训流于形式，未落实施工现场安全责任，施工现场安全管理失管失控。

3. 项目管理责任落实不力。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[39]、第二十四条第一款[40]、第二十六条第

33[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

34[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

35[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

36[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

37[?]《中华人民共和国建筑法》第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

38[?]《中华人民共和国建筑法》第四十六条：建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

39[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

40[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

一款[41]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条[42]、第十七条[43]之规定，未严格落实建设项目安全管理责任，在危大工程施工现场，项目负责人和专职安全生产管理人员均未到吊装作业现场履职，致使危大工程施工失管失控。

（三）育兴监理公司

1.对施工单位审查不严格。违反《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.5.2条[44]之规定，未严格对施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员资质资格进行审核，对施工单位特别是劳务单位相关人员无资格上岗问题熟视无睹。

2.对施工过程监理不到位。违反《建设工程安全生产管理条

41[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。……

42[?]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。

43[?]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

44[?]《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 第5.5.2条：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

例》第十四条[45]、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.5.1条[46]、第5.5.5条[47]和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条[48]之规定，违反《水利工程建设监理规定》第十五条第一款[49]之规定，对施工单位未按方案施工未进行严格监理，事发2-1接收井管道吊装作业无监理人员旁站，未能及时发现施工单位违规作业行为，未按照制定的监理细则对已辨识出的重大危险源进行有效安全监管，未按照监理规范对危大工程作业现场进行连续性、全过程的监督检查，现场监管缺失。

（四）中州供水公司

作为郑开同城东部供水工程（一期）项目法人，未认真履行项

45[?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

46[?]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.5.1条：项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

47[?]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.5.5条：项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。

48[?]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

49[?]《水利工程建设监理规定》第十五条第一款：监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。

目法人工程建设有关职责[50][51]，未严格组织编制保证安全生产的措施方案，未就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，未严格督促工程各参建单位落实安全生产主体责任，未严格监督检查工程各参建单位的建设管理和现场管理机构的安全生产工作，未严格加强工程施工过程关键环节的监督检查，工程实施全过程安全监管不力。

（五）开封市水利工程质量安全中心

作为郑开同城东部供水工程（一期）项目质量安全监管单位，未认真履行开封市水利局委托职责[52]，未严格贯彻落实水利工程建设安全生产法律、法规和规章，未严格履行郑开同城东部供水工程建设安全生产监督检查职责，未严格实施郑开同城东部供水工程项目安全生产监督管理工作，对工程各参建单位施工过程安全监管不力。

（六）开封市水利局

50[?] 水利部《水利工程建设项目法人管理指导意见》：项目法人对工程建设的质量、安全、进度和资金使用负首要责任，应承担以下主要职责：负责监督检查现场管理机构和参建单位建设管理情况。对施工单位，加强工程施工过程关键环节的监督检查，重点检查现场质量安全管理是否符合设计和强制性标准要求、是否严格按照技术标准和施工图纸施工、是否及时规范开展工程质量检验和验收、是否及时足额发放劳务工资等。对监理单位，重点检查监理制度是否健全，监理人员到位是否符合合同要求，监理平行检测、专项施工方案审核、关键部位旁站监督等监理职责履行是否到位等。

51[?]《水利工程建设安全生产管理规定》第九条、第十条：项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自工程开工之日起15个工作日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构（以下简称安全生产监督机构）备案。项目法人在水利工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。

52[?]《水利建设工程质量和安全生产监督委托书》，委托机关：开封市水利局，受委托组织：开封市水利工程质量安全中心。委托权限：1.宣传贯彻国家和省有关水利工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章；2.行使水利工程建设质量和安全生产监督检查职责；3.实施开封市水利局（含直属单位）直接管理的和指定的水利工程建设项目的质量和安全生产监督管理工作；……委托期限：自2024年1月2日起施行。

作为郑开同城东部供水工程（一期）项目主管部门，未严格履行水利工程安全生产行业监管责任，对郑开同城东部供水工程各参建单位施工过程安全监管不到位。未严格监督受委托单位开封市水利工程质量安全中心严格履行委托职责，未严格对受委托单位水利工程建设中的安全生产监督工作进行监督检查，对受委托单位在水利工程建设中安全生产监督工作存在的问题失察失管。

五、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

郭*杰，安全意识淡薄，在吊装作业过程中未按要求撤离至安全位置，导致被突然从吊带中滑脱、倾翻的管道砸中右侧大腿根部，经抢救无效死亡。对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.吴*涛，万众劳务公司实际控制人、总经理。作为公司安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责。未建立全员安全生产责任制，未健全安全生产管理制度，未构建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，未严格组织对施工人员进行安全生产教育和培训，未及时组织消除作业现场存在的生产安全事故隐患。对事故发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[53]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[54]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。

2.吴*鹏，万众劳务公司郑开同城东部供水工程项目经理，负责项目安全生产管理全面工作。未依法履行项目安全生产管理职责。无建造师职业资格和项目管理安全生产考核合格证违规担任项目负责人，未严格落实项目安全施工责任，尤其是未依法到危大工程施工现场履职，未及时排查处理施工现场生产安全事故隐患，且施工现场无专职安全生产管理人员进行现场监督，未及时发现施工人员违规作业，导致亡人事故发生。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[55]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[56]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

53[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

54[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

55[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

56[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

3.吴*可，万众劳务公司郑开同城东部供水工程项目副经理，负责项目安全生产工作。未依法履行项目安全生产管理职责。在项目负责人未到现场履职，现场无专职安全生产管理人员监督、无监理人员旁站的情况下，安排实施危大工程施工，且其本人也未在现场进行安全监管，未能及时发现和制止现场施工人员的违规作业行为。对事故发生负有重要责任。事故发生后，在有关部门明确要求工程参建单位要保护好事故现场的情况下，擅自安排人员移动事故现场涉事管道和汽车起重机等物品，故意破坏事故现场。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[57]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[58]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[59]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条[60]之规定，建议由应急管理部门

57[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

58[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

59[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员出上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）伪造或者故意破坏事故现场的；……

60[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

对其处以2023年年收入65%的罚款的行政处罚。合并处以2023年年收入90%的罚款的行政处罚。

4.张*记，万众劳务公司郑开同城东部供水工程项目技术员。未依法履行项目安全生产管理职责。在项目负责人未到现场履职，现场无专职安全生产管理人员监督、无监理人员旁站的情况下，安排实施危大工程施工，且其本人也未在现场进行安全技术管理，未能及时发现和制止现场施工人员的违规作业行为。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[61]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[62]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

5.张*峰，豫水*局法定代表人、董事长。未依法履行安全生产管理职责。未严格落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未严格组织对施工人员进行安全生产教育和培训，未及时组织消除作业现场存在的生产安全事故隐患。对事故发生负有主要责任。

61[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

62[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[63]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[64]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。

6.李*胜，豫水*局郑开同城东部供水工程项目部项目经理。未依法履行项目安全生产管理职责。未严格落实项目安全施工责任，尤其是未依法到危大工程施工现场履职，未及时排查处理施工现场生产安全事故隐患，且施工现场无专职安全生产管理人员进行现场监督，未及时发现施工人员违规作业，导致亡人事故发生。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[65]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[66]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

7.霍*猜，豫水*局郑开同城东部供水工程项目部工程部负责人。未依法履行项目安全生产管理职责。未严格落实项目安全

63[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 :生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 ,导致发生生产安全事故的 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入百分之四十的罚款；……

64[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第(一)项 :事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

65[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

66[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项 :事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的 ,依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入 20%至 30%的罚款；……

施工责任，未依法到危大工程施工现场履职，未及时督促现场施工单位严格实施危大工程（顶管施工）专项施工方案和《施工组织设计》，致使危大工程施工管理失控。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[67]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[68]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

8.白*杰，育兴监理公司郑开同城东部供水工程监理部总监理工程师。未依法履行安全生产监理职责。未严格对施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员资质资格进行审核，未依法对危大工程施工实施旁站监理，未能及时发现并制止施工单位违规作业行为。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[69]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[70]之规定，建议由应

67[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

68[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

69[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

70[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%

急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

9.马*涛，中州供水公司总经理，负责主持公司经营管理工作。未严格履行项目法人工程建设安全职责。未严格组织编制保证安全生产的措施方案，未就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，未严格督促工程各参建单位落实安全生产主体责任。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[71]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[72]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。

10.路*民，中州供水公司副总经理，分管公司工程技术部（负责安全生产管理工作）。未严格履行项目法人工程建设安全职责。未严格监督检查工程各参建单位的建设管理和现场管理机构的安全生产工作，未严格加强工程施工过程关键环节的监督检查，工程实施全过程安全监管不力。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[73]和《生

的罚款；……

71[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

72[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

73[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[74]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

（三）对有关政府监管单位公职人员的处理建议

对事故调查过程中发现的有关政府监管单位公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市监察委员会，由监察部门依规依纪依法处理。

（四）对事故发生相关单位的处理建议

1.万众劳务公司。未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[75]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[76]之规定，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

2.豫水*局。未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[77]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[78]之

74[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

75[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

76[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

77[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

78[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50

规定，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

3.育兴监理公司。未依法履行安全生产监理职责。对事故发生负有重要责任。建议由开封市水利局进行警示约谈。

4.中州供水公司。未严格履行项目法人工程建设安全职责。对事故发生负有重要责任。建议由开封市水利局进行警示约谈。

5.建议责成开封市水利工程质量安全中心向开封市水利局作出深刻书面检查。

六、事故防范整改措施建议

（一）树牢安全发展理念，认真落实安全生产主体责任

工程参建各方要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，坚持问题导向和目标导向相结合，补短板、强弱项，着力强化安全生产主体责任落实，持续完善安全保障体系，扎实推进水利工程施工安全管理水平。

中州供水公司作为项目法人，要切实增强事业心和责任感，不能当“甩手掌柜”，要严格落实全员安全生产责任制，加强对施工单位、监理单位的监督管理。要建立健全企业安全生产管理体制机制，制定符合企业项目实际的安全生产巡查检查制度、隐患整改复查制度等，确保安全生产管理落实落地。要加强对工程建设全过程质量安全管理，及时督促施工单位严格按照国家规范和工程要求施工，加大对施工过程的管控，严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，及时查处施工单位施工组织

万元以上70万元以下的罚款；……

混乱、安全管理人员缺位、专项施工方案缺乏针对性等问题。

豫水*局作为项目总承包单位，要健全落实全员安全生产责任制，加强施工现场的安全管理工作，严把危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制审核关，督促劳务分包单位严格落实施工规范和专项施工方案，坚决杜绝违规施工行为。要从水利项目点多线长、劳务作业队伍专业能力水平普遍不高的实际情况出发，创新安全管理手段，有效落实各项管理制度，确保管理人员到岗到位，加大对现场作业队伍检查力度和安全教育频次，不断提升安全管理效能。

育兴监理公司作为项目监理单位，要确保监理组织健全，严格执行监理规范、监理细则以及专项施工方案等要求，严格落实巡视检查和旁站监理等规定，切实为建设单位把好安全关。要严格落实人员变更审查与备案制度、监理资料归档管理制度、工地监理例会及专题会议制度、危大工程设计文件和施工方案审查论证制度等，切实履行好监理职责。要严格执行安全监理责任制，加强巡查和旁站等安全监理措施，及时发现制止违规施工行为，及时消除施工现场安全隐患。

万众劳务公司作为项目劳务分包单位，要确保安管人员和特种作业人员持证上岗，确保相关人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。要加强作业队伍、劳务班组管理，配齐配足安全生产管理人员，加强安全生产教育培训，针对各类突发事件开展有针对性的应急演练和急救培训，严格落

实安全技术交底措施，坚决杜绝“打卡式”培训和“纸面式”交底，提高作业人员安全防范意识和自我保护意识，切实消除麻痹思想和侥幸心理，提高一线作业人员自救、互救技能。要严把危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制关，严禁各类专项施工方案生搬硬套，确保施工方案具有针对性、指导性。要科学配置班组作业人员，吊装作业时必须配齐吊车司机、信号工、司索工，并按要求规范操作，重要施工节点或重大施工环节必须执行安全员现场旁站监督政策，发现违规操作、盲目施工及时制止。

（二）加强安全生产管理，全面落实双重预防工作机制

项目参建各方要以正在开展的安全生产治本攻坚三年行动为契机，要在各参建项目中开展双重预防体系建设，建立健全各项目双重预防体系建设组织机构，明确各岗位职责、工作流程、奖惩措施等，完善风险辨识管控，深化隐患排查治理。要按照双重预防体系建设工作要求，全面开展自查自纠，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，坚决把风险分级管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。要进一步检查完善施工现场风险分级管控和隐患排查治理制度，落实检查责任，对排查出的安全风险和事故隐患要建立问题清单、责任清单，倒排时间表，切实整改到位，确保做到“闭环”管理，及时治理纠正违法违规行为。

（三）认真履行监管职责，依法严格开展安全监督管理

该工程作为一项重大民生项目，开封市水利局和水利工程质

量安全监督中心要牢固树立为民干实事的服务意识和为民抓安全的责任意识，切实扛起安全生产行业监管职责，主动落实好各项安全生产责任管理制度，按照“三管三必须”要求抓好监管项目安全生产工作。要对照建设各方安全责任清单检查各方责任是否落实，运用实名制系统等信息化手段检查各方管理人员是否到位，特种作业人员是否持证上岗。要对比《施工安全日志》《监理安全日志》《会议纪要》及安全隐患台账和现场实际隐患情况，检查各方安全隐患排查工作是否到位。要结合现场询问工人和抽查记录与图片影像资料等，检查工人安全培训是否到位。要重点检查诸如深基坑（沟槽）、顶管等危险性较大的分部分项工程安全管控是否到位，对检查发现的重大隐患建立动态台账，限期整改，专人督办。

开封市水利局要统筹好项目的实施，切实组织好项目实施过程中的审批、建设、安全管理等各方面工作。严格按照国务院安委会治本攻坚三年行动方案要求，明确行业领域的重大事故隐患判定标准或重点检查事项，细化安全生产治本攻坚的具体措施要求，建立健全重大事故隐患排查治理体系和整改督办制度，组织开展安全生产专项整治，聚焦重点环节、重点事项精准实施安全监管执法，严厉打击各类违法违规行为。按照“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调要求，以推动建设管理规范化、专业化为抓手，以加强行业监督管理为保障，不断提升水利工程建设管理现代化水平，更快更好地完成工程建设任

务，改善居民饮水质量，增进人民福祉，促进经济社会可持续发展。